



PUTUSAN

Nomor 89/PID.SUS/2026/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TOPAN Alias EBIL Bin BAKRI;**
2. Tempat lahir : Kolaka;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 13 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tembang No. 15, Kelurahan Kolakaasi,
Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Klas II B Kolaka berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 10 September 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2025 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2025;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 21 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 19 November 2025;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 20 November 2025 sampai dengan tanggal 19 Desember 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2025 sampai dengan tanggal 3 Januari 2026;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 4 Januari 2026 sampai dengan tanggal 2 Februari 2026;
7. Hakim Pengadilan Negeri Kolaka 22 Januari 2026 sampai dengan tanggal 20 Februari 2026;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 21 Februari 2026 sampai dengan tanggal 21 April 2026;

Halaman 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 89/PID.SUS/2026/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 22 April 2026 sampai dengan tanggal 21 Mei 2026;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 22 Mei 2026 sampai dengan tanggal 20 Juli 2026;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Hasrani, S.H., C.BLO, Dkk, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Januari 2026;

Terdakwa diajukan ke depan persidangan, karena didakwa dengan surat dakwaan yaitu :

- Kesatu, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Kedua, Pasal 609 Ayat (2) huruf a KUHPidana 2023.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 89/PID.SUS/2026/PT KDI tanggal 6 Mei 2026 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 89/PID.SUS/2026/PT KDI tanggal 6 Mei 2026 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/PID.SUS/2026/PT KDI tanggal 6 Mei 2026 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOPAN Alias EBIL Bin NAKRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram*" melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana sebagaimana Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (SEBELAS) TAHUN, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; Membayar Denda

Halaman 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 89/PID.SUS/2026/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kategori VI sebesar Rp1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH) dengan cara dapat diangsur dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan, dalam hal denda tidak dibayar, harta kekayaan terpidana disita dan dilelang oleh Jaksa untuk pembayaran denda, jika hartanya tidak mencukupi diganti dengan pidana pengganti denda berupa pidana penjara selama 3 (TIGA) BULAN.

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan .

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat netto 97.8417 (Sembilan puluh tujuh koma delapan empat satu tujuh) gram;
- 100 (seratus) lembar plastik sachet bening ukuran 6x4;
- 100 (seratus) lembar plastik sachet bening ukuran 5x3;
- 33 (tiga puluh tiga) lembar plastik sachet bening ukuran 8x5;
- 80 (delapan puluh) lembar plastik sachet bening ukuran 12x8;
- 2 (dua) lembar tisu bekas warna putih;
- 1 (satu) buah bungkus pembalut wanita merek CHARM warna biru;
- 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet plastik warna merah muda;
- 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet plastik warna bening;
- 1 (satu) buah tas tangan merek AQ SKIN GLOW warna ungu;
- 1 (satu) unit timbangan elektronik merek CONSTANT;
- 1 (satu) buah tas tempat kacamata warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y30 warna biru navy.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor (STNK) No. 14779664 atas nama HAMSINAR;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA NEW NMAX warna merah No. Pol -No.Rangka MH3SG567ONJ166801. No. Mesin G3L8E-1041723.

Dikembalikan kepada Saksi HAMSINAR.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 23/Pid.Sus/2026/PN Kka tanggal 16 April 2026 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 89/PID.SUS/2026/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Topan Alias Ebil Bin Bakri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat netto 97.8417 (Sembilan puluh tujuh koma delapan empat satu tujuh) gram;
 - 100 (seratus) lembar plastik sachet bening ukuran 6x4;
 - 100 (seratus) lembar plastik sachet bening ukuran 5x3;
 - 33 (tiga puluh tiga) lembar plastik sachet bening ukuran 8x5;
 - 80 (delapan puluh) lembar plastik sachet bening ukuran 12x8;
 - 2 (dua) lembar tisu bekas warna putih;
 - 1 (satu) buah bungkus pembalut wanita merek CHARM warna biru;
 - 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet plastik warna merah muda;
 - 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah tas tangan merek AQ SKIN GLOW warna ungu;
 - 1 (satu) unit timbangan elektronik merek CONSTANT;
 - 1 (satu) buah tas tempat kacamata warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y30 warna biru navy.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor (STNK) No. 14779664 atas nama HAMSINAR;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA NEW NMAX warna merah No. Pol -No.Rangka MH3SG567ONJ166801. No. Mesin G3L8E-1041723.

Dikembalikan kepada Saksi HAMSINAR.

Halaman 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 89/PID.SUS/2026/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kolaka, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 April 2026, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 23/Pid.Sus/2026/PN Kka tanggal 16 April 2026;

Membaca relaas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kolaka yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 April 2026 permintaan banding tersebut, diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 27 April 2026, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka, tanggal 27 April 2026 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 27 April 2026;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 30 April 2026 kepada Penuntut Umum dan kepada masing-masing Terdakwa, dan selanjutnya pemeriksaan berkas oleh para pihak tersebut dilakukan pada tanggal 30 April 2026;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka Nomor: 23/Pid.Sus/2026/PN Kka tanggal 16 April 2026 atas nama Terdakwa TOPAN Alias EBIL Bin NAKRI yang dimintakan banding telah nyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap.
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka dalam Putusan Nomor: 23/Pid.Sus/2026/PN Kka tanggal 16 April 2026 atas nama Terdakwa TOPAN Alias EBIL Bin NAKRI tidak mempertimbangkan pidana tambahan berupa pidana denda sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik

Halaman 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 89/PID.SUS/2026/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. UU RI No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

3. Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi bagi aparat Kepolisian Polda Sultra karena kerap mengedarkan shabu di wilayah Kolaka sehingga sudah sepantasnya jika terdakwa dihukum berdasarkan tuntutan Penuntut Umum.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Upaya Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran narkotika di Indonesia. Sehingga menurut kami Jaksa/Penuntut Umum seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan Jaksa/Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka nomor 23/Pid.Sus/2026/PN Kka tanggal 16 April 2026 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding,

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 89/PID.SUS/2026/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka nomor 23/Pid.Sus/2026/PN Kka tanggal 16 April 2026 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian, diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2026, oleh kami TAUFAN RACHMADI, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, MUHAMAD SIRAD, S.H., M.H. dan DASRIWATI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta ISMAIL, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Kolaka pada hari itu juga.

ANGGOTA MAJELIS,

Ttd

MUHAMAD SIRAD, S.H., M.H.

Ttd

DASRIWATI, S.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd

TAUFAN RACHMADI, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

ISMAIL, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 89/PID.SUS/2026/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)